

1518369-31.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2205781/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 19339544 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2664/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2205781 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1518369-31.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518369-31.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2205781/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 19339544 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2664/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2205781 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAYANE INGRID PEREIRA

Vistos

Dayane Ingrid Pereira foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c o artigo 61, II, "j", do Código Penal, pois, no dia 31 de julho de 2021, por volta das 10h, na Rua Helvetia, altura do numeral 55, Santa Cecília, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 02 (duas) "pedras" de crack, droga derivada da cocaína, com peso equivalente a 99,1g (noventa e nove gramas e uma decigrama), substância esta entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A ré foi presa em flagrante delito e, no dia seguinte, teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 42/47).

Em 03 de agosto de 2021, conforme liminar deferida pela 12ª Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça nos autos de HC nº 2178125-24.2021.8.26.0000, foi concedida à ré liberdade provisória (fls. 73), tendo o respectivo alvará de soltura sido

cumprido em 04 de agosto de 2021 (fl. 98).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 04 de agosto de 2021 (fls. 93/95).

Como a ré não foi inicialmente encontrada para citação pessoal, foi expedido edital de citação e, após o decurso do prazo, em 14 de março de 2022, foi determinada a suspensão do processo, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 148/149).

Na mesma ocasião, foi revogada a liberdade provisória concedida à ré e decretada sua nova prisão preventiva (fls. 148/149).

Posteriormente, após cumprimento do respectivo mandado de prisão em 17 de junho de 2022 (fls. 170/171), a ré foi regularmente citada (fl. 177) e apresentou resposta à acusação (fl. 180).

A resposta à acusação foi recebida em 06 de julho de 2022 (fls. 182/183), tendo o feito retomado o prosseguimento regular a partir de então.

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação da ré, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa da ré requer o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para inicial cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente em parte.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 8), pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 209/211) e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A testemunha Aline Estevam Muniz, guarda civil municipal, confirmou os fatos narrados na denúncia, além de mencionar que a ré portava um cachimbo.

A testemunha Aloisio de Paula Filho, guarda civil municipal, relatou que em abordagem por amostragem na aludida rua encontraram as substâncias com a ré. Que a ré afirmou não ser a dona das drogas.

Ao ser interrogada judicialmente, a acusada negou os fatos.

Pois bem.

A ré não confessou a prática do delito mas tem em seu desfavor os mencionados auto de exibição e apreensão e laudo toxicológico definitivo, bem como os depoimentos dos guardas colhidos em audiência, no sentido de que, na data e local dos fatos, exerciam sua função de "triagem" de moradores de rua frequentadores da região da "Cracolândia" quando avistaram a denunciada em atitude suspeita, sendo que ela, ao notar a presença dos guardas, demonstrou certo nervosismo. Procedida à abordagem, em revista pessoal, foram apreendidas, no interior dos calçados da acusada, duas "pedras" de crack. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento dos guardas civis municipais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos guardas como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade da ré, fixo a pena-base no mínimo legal, cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que estabelece causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, reduzo a pena ao máximo, estabelecendo-a em definitivo em um ano, oito meses e de reclusão, além do pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa.

Fixo o regime aberto para inicial cumprimento de pena.

A acusada preenche os requisitos do artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, de

modo que, nos termos do artigo 44, §2º, do mesmo diploma, a pena privativa de liberdade será substituída - por igual lapso temporal - por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 10 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

O dia-multa, em face da situação econômica da ré, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo procedente em parte a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar a ré Dayane Ingrid Pereira como incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, do Código Penal, razão pela qual a condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano, oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa.

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade da ré por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 10 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

A ré poderá recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autorizo a incineração do entorpecente restante. Oficie-se à D. Autoridade Policial.

Custas na forma da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 09 de agosto de 2022

LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA